

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1865/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด สกลนคร
บริษัท โค้วยูฮะ มอเตอร์ จำกัด
นาย ลำ ไพ งามบุตตา หรืองามบุตรดา
กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 574

ป.อ. มาตรา 36

สัญญาเช่าซื้อกำหนดว่าหากผู้เช่าซื้อผิดนัดค้างชำระค่าเช่าซื้อสองงวดติด กัน หรือผิดนัดค้างชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่ สองงวดขึ้นไปให้สัญญาเช่าซื้อเป็นอันยกเลิกเพิกถอนทันที การที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดค้างชำระค่าเช่าซื้อสองงวดติด กันหลายครั้ง แต่ ผู้ให้เช่าซื้อยังยอมรับค่าเช่าซื้ออีกโดย มิได้เลิกสัญญาและยึดรถยนต์ ที่ให้เช่าซื้อคืนแสดงว่าผู้ให้เช่าซื้อมิได้ถือ เอากำหนดเวลาตาม สัญญาเช่าซื้อเป็นสาระสำคัญของสัญญา เพียงต้องได้ รับค่าเช่าซื้อให้ครบตาม สัญญา การที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อสองงวดติด กันหลายครั้ง ผู้ให้เช่าซื้อไม่บอกเลิกสัญญาเอารถยนต์ ที่เช่าซื้อ คืนมาจนกระทั่งจำเลยทั้งสองนำรถยนต์ ของกลางไปใช้ กระทำความผิดและถูก ริบ แล้วผู้ให้เช่าซื้อจึงได้ มาร้องขอรถยนต์ ของกลางคืน ดังนี้เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลยผู้กระทำความผิดพฤติการณ์ดังกล่าวถือ ได้ ว่า ผู้ให้เช่าซื้อรู้เห็นเป็นใจด้วย ในการกระทำความผิด จึงไม่อาจขอคืนรถยนต์ ของกลางได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตและสั่งริบไม้กับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-1323 สกลนคร ของกลางจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองและสั่งริบของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า รถยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้องและผู้ร้องมิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการที่จำเลยทั้งสองนำรถยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำความผิด ขอศาลสั่งคืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนรถยนต์ของกลางยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-1232 สกลนคร แก่ผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามสัญญาเช่าซื้อระหว่างผู้ร้องกับนายสมจิตรเอกสาร หมาย ร.6 กำหนดว่าหากผู้เช่าซื้อผิดนัดค้างชำระค่าเช่าซื้อสองงวดติดกันหรือผิดนัดค้างชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่สองงวดขึ้นไป ให้สัญญาเช่าซื้อเป็นอันยกเลิกเพิกถอนทันที แต่การที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดค้างชำระค่าเช่าซื้อสองงวดติดกันหลายครั้ง ผู้ร้องยังยอมรับค่าเช่าซื้ออีกโดยมิได้เลิกสัญญาและยึดรถยนต์ที่ให้เช่าซื้อคืนแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องมิได้ถือเอากำหนดเวลาที่ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อเป็นสาระสำคัญของสัญญา ประกอบกับสัญญาเช่าซื้อข้อ 9 ระบุไว้อีกว่า แม้รถจะถูกลักขโมย ยักยอก ฉ้อโกง สูญหาย ถูกยึดหรืออายัดในระหว่างการเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระราคาเช่าซื้อที่ค้างอยู่ทั้งหมดให้แก่ผู้ร้องซึ่งแสดงว่าผู้ร้องเพียงแต่ต้องการที่จะได้

รับค่าเช่าซื้อให้ครบตามสัญญาเท่านั้น ฉะนั้นการที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ
สองงวดติดกันหลายครั้งแล้วผู้ร้องก็ยังเพิกเฉยไม่ยอมบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและ
ติดตามยึดรถยนต์ที่ให้เช่าซื้อคืนมาจนกระทั่งจำเลยทั้งสองนำรถยนต์ของกลางไปใช้
กระทำความผิดและถูกริบแล้วผู้ร้องจึงได้มาร้องขอรถยนต์ของกลางคืนอันเป็นการ
กระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลยผู้กระทำความผิด ตามพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าผู้
ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ผู้ร้องจึงไม่อาจที่จะขอคืนรถยนต์ของ
กลางได้ ที่ผู้ร้องอ้างว่าการขอรถยนต์ของกลางคืนเป็นการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของผู้ร้องเองมิใช่ต้องการจะได้รับชำระค่าเช่าซื้อนั้น ฟังไม่
ขึ้นศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำร้องของผู้ร้องขอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ